

Nr. 15 Der Bayerische Ministerpräsident Held an den Reichspräsidenten. München, 4. Februar 1933*R 43 I/2282, S. 31–33 Abschrift¹⁾**Beginn:**Beginn:**[Protest gegen Pläne zur Vernichtung der Staatshoheit der Länder]*

Hochzuverehrender Herr Reichspräsident!

Euer Exzellenz!

Die Entwicklung der öffentlichen Dinge in Deutschland erfüllt die Bayerische Staatsregierung mit größter Sorge. Insbesondere das Verhältnis der Länder zum Reich scheint nach dem, was verlautet, eine grundstürzende Änderung erfahren zu sollen. Gerüchte, die ernsthaft umgehen und denen von maßgebenden Stellen nicht mit absoluter Eindeutigkeit widersprochen wird, wollen wissen, daß Pläne verfolgt werden, die im letzten Ziel auf eine Vernichtung der Staatshoheit der Länder und auf die Errichtung des Einheitsstaates abzielen. Wie man hört, denke man nicht nur daran, an die Stelle der sogenannten geschäftsführenden Landesregierungen Reichskommissare zu setzen, sondern auch in die Volksvertretungsrechte der einzelnen Länder verfassungswidrig einzugreifen²⁾. Die Folgen solcher Maßnahmen wären unübersehbar und müßten für den Bestand des Reiches von höchster Gefahr werden. Die Sächsische Staatsregierung hat bereits, wie mir berichtet wurde, an den zuständigen Stellen entschiedenen Protest gegen derartige Pläne eingelegt. Die Bayerische Staatsregierung muß aus der von ihr dem bayerischen Staat gegenüber übernommenen Pflicht solche Absichten ebenfalls auf das schärfste ablehnen. Ich habe den Leiter des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen, Herrn Staatsrat Schäffer, der ohnehin aus anderem Anlaß zur Zeit in Berlin weilt, ermächtigt, im Namen der Bayerischen Staatsregierung bei Euer Exzellenz in der fraglichen Angelegenheit persönlich vorzusprechen und unsere tiefste Besorgnis im einzelnen darzulegen und zu begründen. Ich bitte ergebenst, Herrn Schäffer ein geneigtes Ohr zu widmen und sich überzeugt zu halten, daß unsere Vorstellungen nicht allein aus der Sorge um unsere bayerische Heimat, sondern ebenso sehr aus der Sorge um eine glückliche Entwicklung unseres ganzen deutschen Vaterlandes erfließen. Die Bayerische Staatsregierung setzt ihr Vertrauen in Euer Exzellenz als den Hüter verfassungsmäßigen Rechtes und der Gerechtigkeit³⁾.

¹⁾ Von Meissner am 6. 2. an Lammers mit der Bitte übersandt, das Schreiben dem „Herrn Reichskanzler zur Kenntnis bringen zu wollen“ (R 43 I/2282, S. 29).

²⁾ Die bayer. Besorgnisse waren offenbar durch das Bekanntwerden der im Reichskabinett in diesem Zusammenhang am 3. 2. geführten Erörterungen (Dok. Nr. 11, P. 3) wachgerufen worden. Vgl. Wiesemann, Die Vorgeschichte der nationalsozialistischen Machtübernahme in Bayern 1932/1933, S. 178.

³⁾ In seinem Antwortschreiben vom 6. 2. versicherte Hindenburg dem Bayer. Ministerpräsidenten, „daß weder die Reichsregierung, noch ich selbst Pläne verfolgen, die auf eine Vernichtung der Staatshoheit der Länder und die Errichtung eines Einheitsstaates abzielen; ebensowenig denken die Reichsregierung und ich daran, an die Stelle der ‚geschäftsführenden‘ Landesregierung Reichskommissare einzusetzen.“ Von einem Empfang des StR Schäffer glaube er absehen zu können, „namentlich nachdem der Herr Vizekanzler von Papen mir heute morgen über seine, den gleichen Gegenstand behandelnde gestrige Besprechung mit Herrn Staatsrat Schäffer berichtet hat“ (Abschrift in R 43 I/2282, S. 35–37). Über den Verlauf dieser Besprechung, zu der v. Papen Schäffer nach Berlin eingeladen hatte (vgl. Schreiben Helds an Papen vom 4. 2. 33 in R 53/73, Bl. 202), s. Wiesemann, a.a.O., S. 178. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 23.

Genehmigen hochverehrter Herr Reichspräsident den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung und meine herzlichsten Grüße, womit ich die Ehre habe zu sein

Euer Exzellenz
ergebenster
gez. Dr. Held.

Zitierhinweis

Nr. 15 Der Bayerische Ministerpräsident Held an den Reichspräsidenten. München, 4. Februar 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d015>